



RESOLUCIÓN RECTORAL 51215

02 de mayo de 2024

Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por el señor CARLOS FLÓREZ ACOSTA en contra de la Resolución Rectoral 50581 del 28 de septiembre de 2023

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por el literal h del artículo 42 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General y el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017 y

CONSIDERANDO QUE

1. Mediante la Resolución Rectoral 50581 del 28 de septiembre de 2023, se declaró el incumplimiento por parte del señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.389.704 del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en el programa de Doctorado en Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, que le eran aplicables en ese momento.
2. En consecuencia, de lo anterior, se ordenó al señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA, efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula de los semestres cursados en los periodos académicos 2013-2, 2014-1, 2014-2, 2015-1 y 2015-2 en el programa de Doctorado en Física de la Universidad de Antioquia debidamente indexado, el cual asciende a la suma de catorce millones doscientos seis mil ciento cuarenta pesos (\$14.206.140).
3. El 9 de octubre 2023 se envió la citación para la notificación personal de la Resolución Rectoral 50581 del 28 de septiembre de 2023 a través de los correos electrónicos carlitosflorez@gmail.com y carlos.florez@udea.edu.co al señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA.
4. El 9 de octubre de 2023 le fue notificada de manera personal, la Resolución Rectoral 50581 del 28 de septiembre de 2023 al señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA.
5. El 9 de octubre 2023 se envió la citación para la notificación personal de la Resolución Rectoral 50581 del 28 de septiembre de 2023 a través de los correos electrónicos banghelo@gmail.com y boris.rodriguez@udea.edu.co al señor BORIS ANGHELO

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

RODRIGUEZ REY; el cual aceptó el mismo día de manera expresa, ser notificado vía correo electrónico.

6. El 11 de octubre de 2023 se notificó, de manera electrónica, al señor BORIS ANGHELO RODRIGUEZ REY, la Resolución Rectoral 50581 del 28 de septiembre de 2023.
7. El 23 de octubre de 2023, dentro del término legal, el señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA, mediante comunicación física interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución Rectoral 50581 del 28 de septiembre de 2023, en el que solicita se le otorgue un plazo extraordinario de cuatro meses mientras se completa el proceso de revisión, aceptación y publicación del artículo y de esta manera cumplir los requisitos para solicitar los grados; y que se suspenda la declaratoria de incumplimiento teniendo en cuenta que ha superado sus problemas de carácter emocional y psicológicos y ha trabajado de manera intensa en los últimos meses para culminar su trabajo de investigación y obtener el grado. Para ello expone como argumentos:

7.1 Que el diagnóstico dado por el profesional de salud fue de depresión, ansiedad, trastornos de sueño, angustia, entre otros; trae a colación la descripción que hace la Organización Panamericana de la Salud en asocio con la Organización Mundial de la Salud sobre la depresión, la cual es descrita como: “una enfermedad común pero grave que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida...”.

7.2 Que hay una prueba clara y expresa que establece una incapacidad, temporal por lo menos y que fue el tiempo que estuvo en tratamiento.

7.3 Que los quebrantos de salud mental permanecieron en el tiempo, y mientras fueron descubiertos, estuvieron actuando como factor limitante para la ejecución óptima de sus actividades investigativas.

7.4 Que considera se reúne los elementos de la fuerza mayor.

7.5 Que ha obtenido logros académicos tras cursar todo el plan curricular del programa con un promedio de 4.49, y haber presentado y defendido la tesis doctoral en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) hechos que antecedieron a la suspensión de sus actividades investigativas.

7.6 Que se encuentra pendiente del requisito de grado de presentar la publicación científica en revista indexada y que en el momento retomó sus actividades académicas y administrativas y, como consecuencia del trabajo realizado en colaboración con investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, se ha desarrollado un trabajo

científico titulado “*Dynamics of a quantum polariton vórtex: Low excitation scenario*” el cual ya fue sometido a revisión de pares en la revista científica Hellyon el día martes 3 de octubre de 2023.

8. De conformidad con lo prescrito por los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, se observa que el recurso de reposición cumple con los presupuestos exigidos por la norma enunciada, por cuanto fue presentado dentro del término estipulado en la Ley, teniendo en cuenta que se notificó el 9 de octubre de 2023, de manera personal, así mismo, fue presentado directamente por el interesado, sustentando los motivos de inconformidad y señalando la dirección electrónica para la notificación respectiva.

9. De los argumentos expuestos por el señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA, se encuentra que:

9.1 No aporta un elemento probatorio que permita enervar la declaratoria de incumplimiento, toda vez, que no presenta pruebas de que efectivamente haya existido un hecho de fuerza mayor o caso fortuito tal como lo exige el Acuerdo Superior 326 de 2006, por el cual se definen las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado.

9.2 De su escrito, se sigue concluyendo que no culminó los estudios de Doctorado y que las situaciones temporales que alega no tienen secuelas graves que lo hubieran imposibilitado en su quehacer laboral o académico, y prueba de ello, es que con lo aportado se puede verificar que recibió el tratamiento médico de manera exitosa. La enfermedad psiquiátrica alegada, no fue acreditada de forma que configure una causal de fuerza mayor eximente, esto es, no aportó el recurrente un *dictamen médico o psicológico que señalara la imposibilidad para continuar con las labores propias del servicio*.

9.3 Frente al cumplimiento de los requisitos pendientes para la graduación del Doctorado, se tiene que el señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA, ingresó al programa de Doctorado en el semestre 2013-2 y su última matrícula la realizó en el período académico 2017-2, por lo que se encuentra regido por el Reglamento Específico para los Programas de Posgrado en Física, contenido en la Resolución 18777 del 25 de marzo de 2004, el cual señala, en el artículo 39, en lo relativo a los requisitos de grado para los programas de Doctorado, lo siguiente:

Artículo 39. Además de los requisitos del plan de estudios, el estudiante debe cumplir los siguientes requisitos antes de poder aspirar al título:

2. Para obtener el título de doctorado además de haber obtenido la aprobación de la tesis, será necesario que el estudiante presente al menos dos artículos publicados o aceptados para su publicación, en revistas indexadas en el Sciente Citation Index o en un índice equivalente, donde el estudiante aparezca como autor o como uno de los autores. Estos artículos no podrán ser el resultado de una tesis o de una investigación realizadas antes de haberse matriculado en el programa de Doctorado que está cursando.

3. El estudiante de Doctorado deberá certificar la realización de la pasantía internacional, en los términos especificados en el artículo 24 del presente Reglamento.”

Por lo anterior, en razón a las afirmaciones realizadas por el recurrente en su recurso, respecto de los avances para finalizar el requisito faltante para grado, el día 3 de noviembre de 2023, la Dirección de Posgrado realizó una consulta a la Coordinación de Posgrados del Instituto de Física de la Universidad sobre la situación académica del señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA, solicitando información respecto de los requisitos faltantes por el estudiante de posgrado para obtener el título de Doctor y si tenían algún tiempo estimado para ello.

El 22 de noviembre de 2023, la Coordinación de Posgrados del Instituto de Física de la Universidad responde a la solicitud de información realizada por la Dirección de Posgrado indicando que en la actualidad el estudiante CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA tiene un artículo sometido a estudio en la revista Heliyon, quedando pendiente la aceptación de dos artículos científicos y de la inscripción a la ceremonia de grados para completar los requisitos obligatorios para optar al título de Doctor en Física.

9.4 El 22 de febrero del 2024, se remite correo electrónico a la unidad académica, con el fin de tener información actualizada sobre el estado actual del cumplimiento de los requisitos de grado del señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA.

9.5 El 28 de febrero de 2024, el señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA, remite correo electrónico a la unidad académica, indicando su intención de solicitar se le aplique el nuevo reglamento específico de posgrado, en el cual se regula como requisito adicional, para graduarse, sólo tener un artículo de revista aceptado para publicación, fundamentando su petición en el derecho a la igualdad, ya que tiene conocimiento que en el pasado, la Facultad le ha otorgado la autorización de grado a una estudiante de doctorado del instituto de física que estaba bajo la aplicación del reglamento específico anterior y solicitó el grado con un único artículo publicado.

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

9.6 En correo electrónico del 28 de febrero de 2024, el Coordinador de Investigación y Posgrado del Instituto de Física, responde el correo del estudiante recomendando esperar la publicación del artículo para hacer la solicitud formal de aplicación del nuevo reglamento específico de posgrado, por cuanto, le era conveniente el cambio si la revista era del cuartil Q1 o Q2.

9.7 En atención a la anterior respuesta, el 11 de marzo de 2024, se requiere nuevamente al Coordinador de Investigación y Posgrado del Instituto de Física para que concretamente responda las siguientes inquietudes: i) *¿La Revista Heliyon tiene clasificación Q1 o Q2?; ¿Cuánto es el tiempo que toma la revisión, aceptación y publicación de un artículo de revista en esta Revista (Heliyon); y iii) A la luz del nuevo reglamento ¿autoría y coautoría son equivalentes y permitidas para llenar el requisito de grado?*

9.8 En respuesta a los anteriores interrogantes, el Coordinador de Investigación y Posgrado del Instituto de Física señala: i) *De acuerdo con la definición del Posgrado y Minciencias, la revista aparece como Q1 (SJR); ii) El referato depende de la revista y pueden tardar entre 3 meses y un año dentro de lo normal.; y iii) Autor se define como cualquiera de los que aparece en la publicación, no depende del orden en el que aparecen en la publicación. Pues muchas revistas de física colocan los autores por orden alfabético.*

10. Analizados los antecedentes de la Resolución Rectoral 50581 del 28 de septiembre de 2023, mediante la cual se declaró el incumplimiento por parte del señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA, y los argumentos del recurso de reposición no se encuentran razones para modificar o reponer el acto administrativo objeto de recurso de reposición, por cuanto no hay error en los fundamentos de derecho o hecho que motivaron el acto, y se mantienen los motivos que dieron lugar al incumplimiento de los compromisos asumidos por el señor Flórez Acosta, quien tiene superados los semestres de duración del programa del Doctorado en Física, más las prórrogas, y aun así no obtuvo el título correspondiente.

11. No obstante, teniendo en cuenta los correos electrónicos que se remitieron en febrero y marzo de 2024, entre el señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA y el Coordinador de Investigación y Posgrado, observamos que se ha planteado la posibilidad de que la unidad académica estudie la solicitud del señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA, y con la acreditación de la publicación del artículo de revista que fue entregado en octubre de 2023 en la Revista Heliyon que tiene clasificación Q1, el posible otorgamiento del título. Con ello, se encuentra procedente suspender los efectos de la Resolución Rectoral 50581 del 28 de septiembre de 2023, mediante la cual se declaró el incumplimiento por parte del señor

CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA, hasta por el término de un (1) año, el cual iniciará su cómputo a partir de la notificación de la presente Resolución al señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA, tiempo durante el cual este deberá acreditar la obtención del título. Si vencido este plazo, no ha demostrado la obtención del título correspondiente al Doctorado en Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, se continuará con la ejecución de la Resolución Rectoral 50581 del 28 de septiembre de 2023, esto es, el cobro de las sumas adeudadas por los señores Flórez Acosta y BORIS ANGHELO RODRÍGUEZ REY, en su calidad de codeudor.

En consideración a lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución Rectoral 50581 del 28 de septiembre de 2023, mediante la cual se declaró el incumplimiento por parte del señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.389.704, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en el programa de Doctorado en Física de la Universidad de Antioquia, por lo expuesto en parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO 2º. SUSPENDER los efectos de la Resolución Rectoral 50581 del 28 de septiembre de 2023, mediante la cual se declaró el incumplimiento por parte del señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.389.704, hasta por el término de un (1) año, contado a partir de la notificación del presente acto al señor Carlos Andrés Flórez Acosta, por lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

PARÁGRAFO. Vencido el plazo otorgado en el presente artículo, sin que el señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA haya demostrado la obtención del título correspondiente al programa de Doctorado en Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, se continuará con la ejecución de la Resolución Rectoral 50581 del 28 de septiembre de 2023, esto es, el cobro de las sumas adeudadas por el señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.389.704 y BORIS ANGHELO RODRÍGUEZ REY identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 79.618.388, en su calidad de codeudor.

ARTÍCULO 3º Notificar la presente Resolución al señor CARLOS ANDRÉS FLÓREZ ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.389.704 en calidad de deudor y al señor BORIS ANGHELO RODRÍGUEZ REY, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 79.618.388 en calidad de codeudor, informándole que contra ella no



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Resolución Rectoral 51215

7

procede recurso alguno de conformidad con el artículo 66 del Estatuto General Universitario, Acuerdo Superior 01 de 1994.

JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES
Rector

OLGA LUCÍA LOPERA QUIROZ
Secretaria General

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

RR 51215

Informe de auditoría final

2024-05-03

Fecha de creación:	2024-05-02 (hora estándar de Colombia)
Por:	Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAATN5aRs1hip9q2G_plhajxqRG-BBIR_r0

Historial de “RR 51215”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.
2024-05-02 - 11:36:38 CDT- Dirección IP: 200.24.16.164.
-  Esperando la firma de Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co).
2024-05-02 - 11:37:03 CDT
-  Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-05-02 - 13:46:10 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.17.157.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) para su firma.
2024-05-02 - 13:46:12 CDT
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha visualizado el correo electrónico.
2024-05-02 - 22:32:52 CDT- Dirección IP: 104.28.92.30.
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-05-03 - 15:20:06 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 138.84.41.164.
-  Documento completado.
2024-05-03 - 15:20:06 CDT